

1500151-71.2022.8.26.0275

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187239/2022 - DEL.POL.ITAPORANGA, 26064869 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 2187239 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES DE MELLO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Centro - CEP 18480-000, Fone: (15) 3565-1224, Itaporanga-SP -

E-mail: itaporanga@tjsp.jus.br

1500151-71.2022.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500151-71.2022.8.26.0275

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187239/2022 - DEL.POL.ITAPORANGA, 26064869 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 2187239 - DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES DE MELLO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de TIAGO RODRIGUES DE MELLO, qualificado(a) nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da

Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que o(a) acusado(a), no dia 11/07/2022, por volta das 16h20, no interior do imóvel localizado na Rua Joaquim Ferreira Lúcio, 1.534, no Bairro Iafam, na cidade de Itaporanga, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 06,02 gramas de crack, divididas em 29 (vinte e nove) porções e 266,6 gramas de maconha, divididas em 10 porções (conforme auto de apreensão de fls. 10/11 e laudo de exame toxicológico de fls. 133/136 e 137/139), sem qualquer autorização e em desacordo com a legislação pertinente.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 12/07/2022, sua prisão foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 78/80, em sede de audiência de custódia.

O réu foi denunciado (fls. 111/113) e, devidamente notificado, apresentou defesa prévia (fls. 127/128).

A denúncia foi recebida em 17/08/2022 (fls. 130/131).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado ao final. Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual se pretende apurar a responsabilidade do acusado TIAGO RODRIGUES DE MELLO pelos fatos narrados na denúncia.

Preliminarmente, pleiteia a defesa a declaração de nulidade da prova produzida. Não merece prosperar em seu intento.

Embora sustente que os policiais obtiveram a admissão do réu na data dos fatos através de tortura física e psicológica, não há provas mínimas de tais alegações. As fotografias de fls. 26/30 e a ficha de atendimento ambulatorial de fls. 19 não apresentam qualquer vestígio da alegada agressão física que o réu teria sofrido.

A ficha de atendimento ambulatorial de fls. 19, inclusive, é clara em mencionar que não houve ofensa à integridade corporal ou saúde do réu, não sendo apresentado qualquer argumento que afastasse a isenção do médico responsável pelo exame. As fotografias, de igual forma, não indicam qualquer lesão sofrida pelo réu.

Ademais, não há testemunhas ou qualquer outro tipo de prova que ateste a versão apresentada pelo réu, embora outras pessoas teriam presenciado os fatos segundo expôs.

Também não prospera a tese de que são ilícitas as provas obtidas por meio do ingresso dos policiais no domicílio, sem mandado judicial, por infração à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Nessa esteira, o fato de o delito de tráfico de drogas ter natureza de crime permanente admite a prisão em flagrante a qualquer tempo, enquanto não cessada a permanência, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal.

De igual forma, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio, independentemente do consentimento do morador (CF, art. 5º, inciso XI). Em recurso com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio é lícita, em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões indicativas de que, dentro da casa, exista situação de flagrância. Confirma-se a ementa do julgado: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida esvaziaria o núcleo fundamental da

garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não se ignora que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador (...)", mas, como já exposto, o mesmo dispositivo estabelece situações excepcionais que permitem o ingresso, como "(...) em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Como se percebe, portanto, a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, nem constitui barreira intransponível. A residência, ainda que se trate do refúgio íntimo do ser humano, não pode servir de esconderijo insuperável àqueles que violam as normas jurídicas, sendo possível o ingresso forçado para apuração de crimes, na forma da lei.

No caso dos autos, havia indícios suficientes de que o réu tinha em depósito em sua residência entorpecentes de forma ilícita, havendo fundadas razões para ingresso em seu domicílio. Havia diversas denúncias em face do réu, incluindo no dia dos fatos, tratando a respeito da prática de tráfico de drogas por ele. No momento da abordagem, o réu admitiu que possuía os entorpecentes.

Diante do contexto apresentado, o ingresso em seu domicílio era indispensável para a perfeita elucidação dos fatos, sendo permitido legal e constitucionalmente tendo em vista o estado de flagrância em que se encontrava o réu.

Em assim sendo, não prosperam os argumentos levantados pela defesa, rejeitando-se, pois, os pedidos de declaração de nulidade das provas obtidas durante a investigação policial e seu consequente desentranhamento.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo outras preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito da imputação.

No mérito, a pretensão é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), exames provisório e definitivo de constatação do entorpecente (fls. 12/13 e fls. 133/136 e 137/139), fotografias dos entorpecentes (fls. 14/17, 135 e 139), fotografia dos valores em espécie apreendidos (fls. 17), laudo pericial nas embalagens plásticas apreendidas (fls. 140/143), laudo pericial na balança apreendida (fls. 144/147) e especialmente pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Pablo Fernando Ramos disse que teve nova denúncia contra o réu, conhecido nos meios policiais, de que teria ido a Itararé buscar entorpecentes para vender na cidade de Itaporanga. Que em patrulhamento, avistaram o réu e o abordaram. Que o réu admitiu que havia entorpecentes em sua residência, que eram de sua propriedade. Que o réu franqueou a entrada em sua residência e, em seu quarto, encontraram grande quantidade de maconha, balança de precisão, entorpecente pronto

para venda, dinheiro. Por isso, deram voz de prisão e o encaminharam à Delegacia. Que no momento da abordagem, nada foi encontrado com o réu. Várias denúncias haviam em face do réu, o qual admitiu. Que as denúncias eram anônimas e de usuários. A testemunha Daniel de Souza Gama disse que o réu era conhecido por denúncias de usuários. Que uma das denúncias dizia que o réu havia ido a Itararé para adquirir entorpecentes. Que no dia em questão, abordaram o réu, o qual admitiu que havia entorpecentes em sua residência, que eram apenas de sua propriedade. Que a abordagem foi motivada pelas denúncias e pela presença policial, pois mostrou nervosismo e desviou o caminho, indo a um bar. Nega que tenha ameaçado o réu. Acredita que o réu estava preocupado com o envolvimento de sua namorada com os fatos, por isso admitiu os fatos.

A testemunha José Venâncio Nunes da Silva disse que o réu foi visto em frente a sua residência, havendo várias denúncias contra ele. Que ao avistar os policiais, o réu ficou nervoso e atravessou a rua. Que na abordagem, o réu admitiu a prática do delito. Que o réu permitiu a entrada da Polícia e informou o local onde estava a droga.

Em seu interrogatório, o réu negou os fatos. Disse que no dia dos fatos havia ido a um rio com amigos de sua namorada. Que um dos amigos disse que iria ao mercado comprar comida para a janta. Que chegando no mercado, os policiais abordaram apenas o depoente e disseram que ele estaria traficando. Que o depoente negou a prática, mas os policiais insistiram e pegaram a chave da casa no bolso do depoente. Que ameaçaram e agrediram o depoente. Que entraram e voltaram com uma sacola que não sabia o que tinha.

Diante da prova produzida, patente a caracterização do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi encontrado em posse do réu a quantidade líquida de 05,07 gramas de crack, divididas em 29 (vinte e nove) porções e 262,36 gramas de maconha, divididas em 10 porções para a finalidade de comercialização (conforme auto de apreensão de fls. 10/11 e laudo de exame toxicológico de fls. 133/136 e 137/139), além de quantia em dinheiro em notas.

Os depoimentos em juízo demonstram que o réu guardava consigo a quantia de entorpecentes supracitada dividida em porções de forma a possibilitar vendas a terceiros, além de quantia em dinheiro totalizando R\$ 1.350,00 em notas variadas, uma balança digital de precisão e 428 embalagens plásticas, conforme se percebe do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, circunstâncias que indicam a traficância. As fotos registradas no relatório de fls. 14/17, 135 e 139 também apontam como estavam divididas as drogas.

As 428 embalagens plásticas foram objeto de perícia, conforme laudo de fls. 140/143, constatando-se que eram transparentes, não havia indícios de uso e que se dividiam em 228 unidades de embalagem do tipo "sacolê" e 200 do tipo "ziploc", as quais se mostraram eficazes para embalar e acondicionar entorpecentes. De igual forma, a balança digital apreendida foi submetida a perícia, consoante se verifica do laudo de fls. 144/147, demonstrando-se eficaz para pesagem de entorpecentes e objetos similares, tendo sensibilidade de 100 (cem) miligramas. Todas as circunstâncias acima expostas demonstram que o réu guardava o entorpecente para fins de tráfico de drogas.

A palavra dos policiais é segura a respeito dos fatos, dotada de fé pública, não havendo indícios nos autos para infirmá-las. Tampouco demonstrada qualquer intenção de perseguição ao acusado, não sendo possível presumir que os policiais tenham forjado as drogas encontradas.

A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o testemunho policial tem credibilidade. Nessa linha:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -

que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

A negativa do réu restou isolada

Alega a Defesa que não há prova suficiente para embasar a condenação.

Sem razão, contudo.

Conforme se fundamentou acima, materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, mostrando-se inconsistente a tese de irresponsabilidade do acusado, sobretudo pela quantidade de drogas apreendida e a forma em que estavam embaladas, prontas para a venda, circunstâncias incompatíveis com alegação de uso (art. 28). As teses de nulidade da prova obtida já foram afastadas em sede de preliminar. O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

De outro lado, incabível aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, Lei de Drogas, ao réu, haja vista a sua reincidência, conforme se verifica da certidão de fls. 192/200, havendo condenações definitivas nos processos de nº 3388-98.2010.8.26.0279 (pelo mesmo crime de tráfico de drogas, com pena cumprida em 26/07/2019, dentro do período depurador), 4846-58.2007.8.26.0279 (com pena cumprida em 26/07/2019, dentro do período depurador) e 4972-50.2003.8.26.0275 (com pena cumprida em 26/07/2019, dentro do período depurador).

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dosimetria

Vislumbro, na primeira fase de dosimetria das penas, que a natureza da substância apreendida é circunstância negativa, tendo sido encontrado o entorpecente crack, de maior potencial destrutivo, bem como grande quantidade de maconha, impondo a exasperação da pena-base; a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade do delito, se mostra normal à espécie; não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do agente, restando circunstâncias neutras; seus antecedentes são negativos, em vista do certificado às fls. 192/200, havendo três condenações transitadas em julgado que configuram reincidência, uma delas considerada neste momento (processo nº 4972-50.2003.8.26.0275); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais à espécie; e inexistente o comportamento da vítima. Havendo duas circunstâncias valoradas negativamente, aumento a pena mínima legalmente prevista em 1/5, fixando a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a se considerar. Presente a agravante da reincidência, tendo em vista as duas condenações transitadas em julgado nos autos de nº 3388-98.2010.8.26.0279 (pelo mesmo crime de tráfico de drogas, com pena cumprida em 26/07/2019, dentro do período depurador), 4846-58.2007.8.26.0279 (com pena cumprida em 26/07/2019, dentro do período depurador), conforme certificado às fls. 192/200.

Considerando que há dois processos que configuram reincidência, sendo que um deles é pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que aumenta a reprovabilidade, aumento a pena-base em 1/4, ficando a pena intermediária em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de diminuição ou de aumento, de modo que torno a pena definitiva em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Como exposto acima, não está presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu possui condenação criminal transitada em julgado.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de

direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a ausência de informação a respeito da condição financeira do réu.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de declarar o acusado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando TIAGO RODRIGUES DE MELLO a pena privativa de liberdade de 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 750 dias-multa, fixados no mínimo legal.

Nego ao acusado o direito recorrer em liberdade, tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas, a necessidade da segregação em razão da gravidade concreta do delito, equiparado a hediondo, e para fins de manutenção da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. A tripla reincidência do réu, destacando-se que uma delas é pelo mesmo crime de tráfico de drogas, demonstra o risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dessa forma, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada.

Recomende-se o réu ao cárcere.

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Custas pelo réu na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado.

Por fim, transitada em julgado a condenação:

1. Expeça-se mandado de prisão.
2. Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.
3. Expeça-se guia de execução definitiva.
4. Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.
5. Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.
6. Baixem-se e arquivem-se os autos.

PIC. Cumpra-se.

Itaporanga, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA